

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5108395-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: ANNA CRISTINA CARDOZO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 11ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PROCESSO PELO JUÍZO A QUO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ENUNCIADO 73 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5108395-89.2024.4.02.5101

510015522660 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5108395-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: ANNA CRISTINA CARDOZO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 11ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela impetrante em face de decisão monocrática que inadmitiu o Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 11ª VF do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão do feito até ulterior decisão da Turma Nacional de Uniformização no Tema 364, cuja questão submetida a julgamento é: *"Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias"*.

A agravante entende que *"não se verifica a possibilidade de rejeição de forma monocrática do recurso, eis que a apelação não se mostra contrária a a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (art. 932, IV do CPC)"*.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

A decisão monocrática agravada inadmite o Mandado de Segurança manejado na forma de sucedâneo recursal, na medida em que impetrado contra decisão que determinou a suspensão do feito originário até julgamento do Tema 364 pela TNU, hipótese que não se adequa ao Enunciado 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

Reproduzo:

"A questão controvertida parece traduzir simples erro material na decisão atacada, que, ao mencionar o "Tema 364" da TNU, parece, a bem da verdade, querer tratar do "Tema 346", que, a seu turno, tem semelhança com o objeto da demanda e está pendente de julgamento. Vejamos:

Tema 346 - TNU: Definir se a percepção da rubrica 'abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina' configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina.

Sendo este o caso, em que pese não haja ordem da Turma Nacional de Uniformização pelo sobrestamento dos feitos idênticos, a decisão de suspensão do feito é cautela abarcada na discricionariedade do d. juízo impetrado.

De toda forma, o cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal no rito dos Juizados Especiais Federais é excepcional, sendo restrito às decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença e, ainda assim, desde que evidenciada teratologia.

Neste sentido:

Enunciado nº 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro: “É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.” (grifei)

Não sendo este o caso dos autos de origem, em que a impetrante pretende combater ordem de suspensão do feito, impõe-se o não conhecimento do writ.”

A agravante entende pela impossibilidade de rejeição monocrática do recurso, porquanto não estaria presente hipótese do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Sem razão a embargante, na medida em que a decisão monocrática não "nega provimento" ao Mandado de Segurança, pois nem sequer conhece do seu mérito. Considerando o uso do *mandamus* como sucedâneo recursal, a hipótese aqui tratada se adequa ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, que anuncia a competência do relator para realizar o juízo de admissibilidade recursal.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Isto posto, reitero a decisão monocrática de inadmissibilidade do Mandado de Segurança que não foi manejado em sede de cumprimento de sentença, consoante previsão do Enunciado 73 das TRRJ.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intimem-se.